

1519115-85.2021.8.26.0263

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação culposa

Magistrado: AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Comarca: Itai

Foro: Foro de Itai

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... o qual estava preso por tentativa de roubo. Em averiguação aos pertences que foram localizados no veículo de outro envolvido no delito, retidos no cofre da delegacia, localizou o aparelho, que foi apresentado à vítima Eduardo e por ela reconhecido como seu. Indagado sobre sua procedência, FELIPE disse tê-lo comprado de um desconhecido no bairro Matadouro.

Ouvido em sede policial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itai

Foro de Itai

Vara Única

Praça da Colonização Japonesa, 220, Itai - SP - cep 18730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1519115-85.2021.8.26.0263 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1519115-85.2021.8.26.0263

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação culposa

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Felipe Antunes Paes

Juiz de Direito: Dr. AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Vistos.

Trata-se de ação penal em que FELIPE ANTUNES PAES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Após audiência de instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Materialidade e autoria delitivas encontram-se bem demonstradas nos autos.

A materialidade delitiva se consubstancia pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo relatório de investigação (fls. 11/13), pelo auto de entrega (fl. 44), pelo auto de avaliação (fl. 57), bem como pela prova oral colhida.

A testemunha Genivaldo Saito, em juízo, relatou que após ofício à operadora Vivo, apurou que o celular estava sendo utilizado por FELIPE, o qual estava preso por tentativa de roubo. Em averiguação aos pertences que foram localizados no veículo de outro envolvido no delito, retidos no cofre da delegacia, localizou o aparelho, que foi apresentado à vítima Eduardo e por ela reconhecido como seu. Indagado sobre sua procedência, FELIPE disse tê-lo comprado de um desconhecido no bairro Matadouro.

Ouvido em sede policial (fl. 41), o réu FELIPE ANTUNES PAES alegou que na data dos

fatos estava no bairro "Matadouro" quando um homem desconhecido lhe ofereceu um aparelho "Samsung A10" pelo valor de R\$ 100,00, tendo garantido sua procedência lícita. Narrou que utilizava o celular normalmente até a presente data, quando foi apreendido.

Interrogado em juízo, reiterou a versão anterior.

Pois bem.

O conjunto probatório é contundente quanto ao delito de receptação dolosa, uma vez que ficou evidenciado que o acusado comprou produto de crime praticado anteriormente, pagando por ele um valor irrisório.

Ademais, ficou claro que o réu tinha plenas condições de saber que o objeto possuía origem ilícita, eis que fora adquirido de pessoa desconhecida, sem entrega de nota fiscal ou mesmo um recibo, em bairro conhecido pela frequência de usuários de entorpecente que praticam furtos para sustentar seu vício.

Dessa forma, inviável a desclassificação do delito para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3º, do Código Penal.

Diante disso, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 180, caput, Código Penal, não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluem a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, reconheço a ocorrência do delito.

Passo a dosagem da pena.

Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que o acusado ostenta Maus antecedentes (fls. 152/154). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 01 ano e 06 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, a qual compenso com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena fixada anteriormente.

Em que pese a quantidade da pena, em razão da reincidência, fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento.

Pelo mesmo motivos, inviável a substituição por restritiva de direitos ou suspensão condicional da pena.

Pelo exposto e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público para CONDENAR o réu FELIPE ANTUNES PAES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor mínimo unitário. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma acima delineada.

Considerando que assim respondeu a todo o processo, concedo ao réu o direito de responder em liberdade, se por aí não estiver preso.

Custas na forma da lei, ressalvada a gratuidade.

Providencie a serventia as comunicações de praxe.

Oportunamente expeça-se certidão de honorários ao Defensor nomeado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itai, 28 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA